



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 Registro delle Delibere
del 03/03/2022

OGGETTO

Costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili in attuazione dell'art. 42-bis del D.L. 162/2019 convertito nella Legge n.8/2020 e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. - ATTO DI INDIRIZZO.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2022 del giorno 03 mese di marzo alle ore 13:45 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in
audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di
funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli
interventuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Accertata la propria competenza in materia;

Trattandosi di atto di mero indirizzo non vengono acquisiti i pareri di cui all'art.49, 1° comma del D.Lgs.n.267/2000;

Premesso che:

- L'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (PROSUMER), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- Al centro di tale evoluzione sono presenti le "Comunità Energetiche Rinnovabili"; il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità- sia economici sia di qualità della vita – e di erogare servizi sul territorio;
- In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini, grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti;
- Nel novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Ue con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile") e 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetiche dei Cittadini"), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

Atteso che con l'art.42-bis del D.L.162/2019 "Milleproroghe", convertito in legge dalla L. n.8/2020 pubblicata su G.U.R.I. n.51 del 29 febbraio 2020, il Governo italiano ha deciso di recepire in anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo (sia pur a specifiche condizioni) ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER). Il MISE ha emanato specifici incentivi per supportare la creazione di CER, che sono compatibili con il cosiddetto "Superbonus" del 110%;

Evidenziato che la definitiva Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, si è realizzata con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 il quale reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Per queste finalità, il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge 22 aprile 2021, n. 53 nonché le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Considerato che il Comune di Squillace ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia;

Considerato che grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia, è possibile creare progetti locali replicabili e a valore aggiunto, favorendone l'aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per "grandi" investitori;

Considerato che:

- le normative citate prevedono un ruolo attivo per i Comuni (che possono partecipare come soci alle CER), nonché una serie di incentivi ventennali per l'energia autoprodotta e autoconsumata;
- Che, oltre a quanto già stabilito per norma, è intenzione dell'Ente partecipare attivamente alla costituzione delle CER anche concedendo i diritti di superficie sul proprio patrimonio ritenuto funzionale allo scopo associativo, nonché utilizzare gli impianti di produzione energetica di proprietà comunale ai fini della loro costituzione; nonché di valutare l'opportunità di partecipare alla realizzazione di una rete tra comuni, anche attraverso la costituzione di appositi consorzi, per la messa in comune di tecnologie, progettualità, investimenti e per l'offerta in disponibilità di impianti realizzandi al fine di consentire la condivisione della produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

Ritenuto di costituire, sul proprio territorio, una o più Comunità Energetiche Rinnovabili che, aggregando utenze private e pubbliche, favoriscano la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita,

che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;

Precisato che le costituenti CER si proporranno come progetti "pilota", utili ad acquisire un adeguato livello di know-how, con la finalità di poter replicare l'esperienza ed estenderla all'intera comunità Squillacese e al territorio nel suo complesso;

Ravvisata la necessità di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della manifestazione di interesse finalizzata, tra l'altro, a individuare uno o più soggetti facilitatori ed erogatori di servizi per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di Squillace "CER Squillace", che svolgano le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilo base) oppure che erogino servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'ente e/o degli utenti appartenenti alle "CER Squillace" (profilo attivo); nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore e/o la partecipazione a consorzi di comuni aventi le medesime finalità;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse di cui sopra, rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art.3, co.1, della legge n.241/90 e s.m.i. e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. **di promuovere**, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul territorio comunale a far parte delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", favorendo, così, la costruzione di una o più infrastrutture tecnologiche abilitanti distribuite, che potranno essere efficacemente utilizzate anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;
3. **di demandare** all'Ufficio Tecnico Comunale, successivamente alla fase di cui al deliberato precedente, la predisposizione di apposita manifestazione di interesse finalizzata, tra l'altro, a individuare uno o più soggetti facilitatori e derogatori di servizi per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di Squillace "CER Squillace", che svolgano le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilo base) oppure che erogino servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'ente e/o degli utenti appartenenti alle "CER Squillace" (profilo attivo), nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", ovvero redigere la bozza dello Statuto ed il Regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;
4. **di valutare** l'opportunità di partecipare alla realizzazione di una rete tra comuni, anche attraverso la costituzione di appositi consorzi, per la messa in comune di tecnologie, progettualità, investimenti e per l'offerta in disponibilità di impianti realizzandi al fine di consentire la condivisione della produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Successivamente con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all'uopo espressa, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____



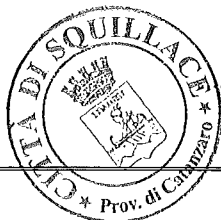
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

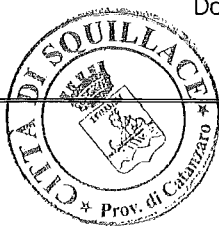
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci